

1500090-35.2019.8.26.0529
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO
Comarca: Santana de Parnaíba
Foro: Foro de Santana de Parnaíba
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/08/2022
... Neste sentido:

Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima - Sentença condenatória - fixando regime inicial fechado. Apelo Defensivo - buscando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, em razão de afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santana de Parnaíba
Foro de Santana de Parnaíba
Vara Criminal
Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500090-35.2019.8.26.0529 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500090-35.2019.8.26.0529
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2024834/2019 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1805165 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3094/18/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2024834 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3094/18/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2024834 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3094/18/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2024834 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3094/18/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2024834 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3094/18/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Wellington de Alencar Teixeira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de WELLINGTON DE ALENCAR TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, na data de 07 de outubro de 2018, às 23:15 horas, na Rua Espírito Santo nº 682 - Bairro Fazendinha,

na cidade de Santana de Parnaíba, o réu, agindo em coautoria com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu em proveito comum os aparelhos celulares Amanda Meira Fernandes Carlos e Dener de Melo da Silva Torres.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, as vítimas, que eram à época namorados, estavam em frente à residência de Amanda quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta.

1.2.) Ato contínuo, WELLINGTON, que estava na garupa da moto, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto e exigiu que lhes entregassem os aparelhos celulares.

1.3.) Consumada a subtração, os assaltantes fugiram.

1.4.) O denunciado foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas na Delegacia de Polícia como o indivíduo que estava na garupa da motocicleta e anunciara o assalto.

1.5.) Inquirido pela Doute Autoridade Policial sobre o crime que lhe é imputado, WELLINGTON fez uso de seu direito de permanecer em silêncio.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art.157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

2.) Consta do inquérito policial o boletim de ocorrência (fls.06/08), o extrato de propriedade da motocicleta (fls.11) e os autos de reconhecimento fotográfico (fls.12/13).

3.) Recebida a denúncia (fls.125/126), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.142/143); mas, a decisão de fls.144/145 manteve o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas as vítimas (fls.172/173).

5.) Interrogado, o réu relatou residir próximo ao local dos fatos e negou a acusação aduzindo que teria emprestado sua motocicleta a um amigo para que este levasse um primo a sua residência, tomando conhecimento dos fatos após um mês, ao ser abordado pelos policiais (fls.171).

6.) Vieram alegações finais, pelas quais o autor pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a elevação da pena em razão da personalidade desvirtuada; em seguida, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do reconhecimento da qualificadora e do concurso de crimes. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado (fls.174/175).

7.) O réu, por memoriais, aduziu, preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a fixação da menor pena e o afastamento da qualificadora (fls.178/184).

Este é o sucinto relatório.

FUNDAMENTO.

8.) Inicialmente, o reconhecimento na fase inquisitiva foi realizado imediatamente por meio dos dados constantes no banco de dados do DETRAN apresentados pelos Guardas Municipais e, em seguida, por meio de fotografia perante a Autoridade Policial. Posteriormente, os ofendidos reconheceram pessoalmente o acusado sob o crivo do contraditório, oportunidade em que WELLINGTON foi colocado ao lado de dois outros indivíduos, razão pela qual não vislumbro a nulidade ventilada pela doute defesa.

8.1.) Ademais, é da doutrina e da jurisprudência que, quanto às 'formalidades' descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, tais detalhes, como dispõe a lei, devem ser observados "quando possível". Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência. Neste sentido:

Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima – Sentença condenatória – fixando regime inicial fechado. Apelo Defensivo – buscando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, em razão de afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus antecedentes, bem como a mitigação da elevação da pena pela reincidência, o afastamento da qualificadora de restrição de liberdade da vítima, a incidência de somente uma fração de majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria e a fixação do regime inicial semiaberto. Preliminar rejeitada – Reconhecimento fotográfico da fase extrajudicial que restou confirmado em Juízo, de forma presencial e pessoal – art. 226, do Código de Processo Penal, que traz recomendações que devem ser seguidas, quando possível – reconhecimento pessoal realizado sob o crivo do contraditório que afasta qualquer possibilidade de declaração de nulidade neste caso concreto. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que não foi localizado na fase extrajudicial e que negou a prática delitiva em Juízo – Réu que foi seguramente reconhecido pela vítima na Delegacia e em Juízo – Relato detalhado da vítima – Reconhecimento das causas de aumento, consistentes em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, conforme prova testemunhal segura. Dosimetria – Pena-base justificadamente exasperadas – maus antecedentes que devem ser mantidos, eis que bem justificados em certidão e folha de antecedentes juntadas nos autos. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, inclusive específica, o que justifica a manutenção da fração de aumento lançada na r. sentença. Na derradeira etapa, majoração decorrente de duas causas de aumento (concurso de agentes e restrição da liberdade), em fração que ora fica mantida. Ainda na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo. Regime inicial fechado bem justificado. Preliminar rejeitada Recurso Defensivo desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 1513872-23.2021.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Data do Julgamento: 04/08/2022)

8.2.) No mérito, a ação é procedente.

9.) De rigor o reconhecimento da emendatio libelli, pois, das provas colhidas nos autos, denota-se que, no mesmo contexto fático e mediante uma ação, foram atingidos dois bens jurídicos distintos, sendo a ação praticada contra vítimas diferentes, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do concurso formal de crimes.

10.) Encerrada a instrução, restou constatado, à exaustão, que o réu, agindo em coautoria com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu em proveito comum os aparelhos celulares Amanda Meira Fernandes Carlos e Dener de Melo da Silva Torres.

11.) A materialidade delitiva, além de incontroversa, encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo extrato de propriedade da motocicleta (fls.11) e pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls.12/13), a par da prova oral.

12.) A autoria por parte do réu também se positivou, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) A vítima Amanda, ouvida às fls.173, reconheceu o réu em juízo e disse que, por

volta das 21h, ela e seu ex-namorado estavam defronte a sua residência, quando dois indivíduos passaram numa motocicleta CG 150 e ao retornar anunciaram o assalto. Em seguida, o réu, montado na garupa da motocicleta, os ameaçou indicando portar uma arma dentro de sua moletom azul e ordenou que eles entregassem seus celulares. Acrescentou que conseguiu rastrear seu celular por um breve período, o qual se encontrava na rua atrás da sua residência. Seu celular era um Samsung Galaxy J7 prime com valor aproximado de R\$1.500,00 à época dos fatos, não tendo conseguido recuperá-lo. Por fim, relatou que após passar o número da placa da motocicleta, o guarda municipal consultou os dados do proprietário, o qual foi por ela imediatamente reconhecido através da fotografia existente no sistema do DETRAN. Posteriormente, também o reconheceu na Delegacia.

12.1.) Dener, ouvido às fls.172, reconheceu o réu em juízo e acrescentou que Amanda anotou a placa da motocicleta e que um dos assaltantes foi reconhecido na Delegacia. Por fim, relatou que seu celular era um Iphone e que teve um prejuízo aproximado de R\$ 1.200,00.

12.1.1.) Destaca-se que a palavra da vítima assume grande importância em crimes como estes, praticados na clandestinidade, e diante da isolada negativa do réu, prevalece, destacando-se que não há qualquer outro elemento nos autos apto a sustentar ou fazer presumir a inocência, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que desconhece sem motivos. Neste sentido:

Apelações - Roubo circunstanciado, resistência e desacato - Recursos defensivos. Apelo do corréu A. M. F. - Inviável a desclassificação para roubo simples - Prova oral robusta quanto ao cometimento do crime em concurso de pessoas - Penas bem dosadas, em atenção aos parâmetros legais - Continuidade delitiva não verificada - Crimes que não são da mesma espécie - Dicção do art. 71, "caput", do CP - Recurso não provido. Apelo do corréu R. S. F. - Condenação mantida - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Confissão do roubo pelo corréu A. M. F. - Álibi do corréu R. S. F. inverossímil e isolado nos autos - Incolumidade do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio - Tema pacificado pela 3ª Seção do STJ (HC 379.269/MS) - Fixado o regime inicial aberto quanto ao delito de desacato, em face da quantidade de pena e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500101-13.2018.8.26.0622; Relator (a): Juscelino Batista; Data do Julgamento: 10/05/2021)

13.) No mais, a tese de existência de câmeras de segurança no local restou isolada nos autos, não tendo Amanda informado a existência destes itens de segurança quando ouvida pela Autoridade Policial (fls.46). Dener, por sua vez, aduziu desconhecer tal artefato (fls.48). Assim, a versão apresentada pelo acusado se mostrou apartada do conjunto probatório.

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

15.) Quanto a majorante de concurso de agentes, merece incidir o aumento, já que eram dois os assaltantes, os quais agiram em conjunto, consoante a prova colhida nos autos. O concurso, portanto, é patente. O réu e seu comparsa auxiliaram-se na prática delitiva. Visavam resultado único, qual seja, a subtração ilícita de bens das vítimas.

16.) Por fim, verifica-se que os roubos foram praticados mediante concurso formal, visto que com uma única ação, o réu e seu comparsa, mediante grave ameaça,

subtraíram, para proveito comum, os aparelhos celulares das vítimas. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

4. Nos moldes do entendimento consolidado desta Corte, as instâncias ordinárias reconheceram a prática pelos réus de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas(...)

(HC 455.975/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)

17.) Inexistindo descriminantes ou causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar.

DECIDO.

18.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu WELLINGTON ALENCAR TEIXEIRA como incurso nas penas do Art. 157, § 2º, incisos II, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

19.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta dos agentes, a qual considero regular do tipo penal.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que no presente caso, o réu, à época dos fatos, era primário (fls.153/155).

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos) e, no caso vertente, observa-se que o réu, além de não ter comprovado o exercício de atividade lícita, envolveu-se em outros ilícitos penais demonstrando conduta social desabonadora (fls.153/155), pelo que entendo devido um aumento 04 meses à pena base para cada um dos crimes. Neste sentido: (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Data do Julgamento: 08/03/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como seu perfil psicológico, e, no caso presente, constata-se que o réu, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e desafiadora, optando pelo perjúrio, tentando, de qualquer forma, eximir-se da responsabilidade penal, sustentando ter emprestado sua motocicleta para um amigo, razão pela qual desconhecia os fatos apurados nestes autos. Versão apresentada sem qualquer lastro probatório. Com efeito, observa-se que a covardia do ato foi transportada para o interrogatório, quando o réu mentiu em juízo sobre os crimes a ele imputados, revelando grave falha de caráter e obvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos, bem como incriminar terceiros. A verdade foi relativizada para sua conveniência.

d.2.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgrazadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr.

2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.3.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (*nemo tenetur se detegere*), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.4.) Na redação original do CPP (1941), constava do Art. 186 que, antes de iniciado o interrogatório, o juiz deveria advertir o réu que, embora não estivesse obrigado a responder às perguntas que lhe fossem formuladas, o seu silêncio poderia ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Destarte, se antes o silêncio poderia prejudicar o réu, que não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, surgia lógico que no Brasil o réu pode mentir. Ocorre que, a Constituição de 1988 assegura ao réu o direito ao silêncio, sem ressalvas, ao passo que o Art. 186 do CPP, alterado em 2003, expressamente prevê que o silêncio não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, pelo que não há mais lastro lógico/jurídico para se sustentar um “direito à mentira”.

d.5.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: “(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repressão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obtemperar (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória.” (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o e permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade” (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

“(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira.” (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito

Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.6.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaque que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019).

d.7.) Desta forma, aumento a pena base em 04 meses para cada um dos crimes.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua verificação.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, nada a considerar.

g) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, os celulares não foram recuperados, tendo as vítimas amargado um prejuízo de aproximadamente R\$ 2.700,00, pelo que entendo devido um aumento de 04 meses à pena base de cada um dos crimes.

h) Comportamento da vítima: É o exame do fato de acordo com a conduta da vítima. No presente caso, entendo que as vítimas não contribuíram para a prática do crime.

19.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas desfavoráveis, fixo a pena-base do réu em 05 anos de reclusão, e 60 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos crimes.

20.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 50 dias-multa, na forma acima descrita, para cada um dos crimes.

21.) Causas de aumento e diminuição de pena: os roubos foram cometidos mediante o concurso de pessoas, razão pela qual exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 66 dias-multa, calculados na forma retro.

22.) Concurso formal: levando-se em conta que foram duas as vítimas dos delitos, acresço um sexto à pena de um dos roubos, resultando a pena final em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, e 77 dias-multa, calculados na forma acima descrita.

23.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena total do réu WELLINGTON DE ALENCAR TEIXEIRA em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, e 77 dias-multa, esta no mínimo legal e calculada na forma acima descrita, tonando-as definitivas.

24.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e "em se tratando de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia-se, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade do agente, sendo necessária a imposição do regime inicial fechado" (RJTAcrim/SP - nº 47/268). Ainda, o cometimento do roubo em gravado pelo concurso de agentes revela, à sociedade, efetiva periculosidade e desajuste às normas de conduta social.

25.) Apelar em liberdade: o réu tem direito, eis que respondeu ao presente solto

não havendo, por ora, motivos para decretar a sua prisão cautelar.

26.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA